

RECURSO CÍVEL Nº 5006618-55.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: VERA MARIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

ADVOGADO(A): KRISCIA DEMUNER (OAB ES022193)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5006618-55.2024.4.02.5006

500003661945 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5006618-55.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: VERA MARIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de benefício previdenciário por incapacidade, em razão da não constatação de incapacidade laborativa.

Em suas razões, a recorrente defende que há documentos particulares nos autos que comprovam a existência de incapacidade laborativa. Assim, requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente, concedendo o benefício de auxílio doença com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Intimado, o Réu não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Previdência Social instituída pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) tem, dentre os seus objetivos, a "cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho", nos termos do seu art. 201, I, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019) - a qual, no ponto, aprimorou o texto da carta magna, que previa a "cobertura dos eventos de doença, invalidez".

Até o advento da aludida emenda (12/11/2019), referido objetivo era concretizado por meio dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, disciplinados pela Lei n. 8.213/1991. Aquele está regulamentado a partir do seu art. 59 e é concedido por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias. A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991), por sua vez, é benefício previsto para os casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral.

Já a partir da vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), a aposentadoria por invalidez foi sucedida pela aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 43, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020). E, o auxílio-doença, por seu turno, passou a se denominar auxílio por incapacidade temporária (CRFB, art. 201, I, e Decreto n. 3.048/1999, art. 71, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020).

Além da respectiva incapacidade, esses benefícios - cujos valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da CRFB/1988 -, exigem, para concessão, a qualidade de segurado (arts. 11, 13 e 15) e o cumprimento do período de carência (arts. 25 e 26) exigidos pela Lei n. 8.213/1991.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não de incapacidade, tendo em vista que a sentença decidiu pela improcedência do pedido com fundamento nas conclusões da perícia judicial.

Pois bem. Compulsando-se os autos, é possível confirmar que a autora apresentou diversos laudos anexados ao processo (evento 1, LAUDO6, **evento 1, LAUDO7, evento 1, EXMMED9, evento 1, LAUDO10, evento 1, LAUDO11**, evento 1, LAUDO12, evento 1, LAUDO13, evento 1, LAUDO14) e já passou por reabilitação do INSS, sendo capacitada para trabalhar na área administrativa. Sendo assim, feita a análise dos laudos, o perito concluiu que a autora se encontra “*sem incapacidade atual*” (evento 13, LAUDPERI1).

Nesse contexto, entendo pertinente ressaltar algumas outras conclusões da perícia judicial:

“Idade: 55

[...]

Formação técnico-profissional: Ensino médio completo

Última atividade exercida: Cozinheira em churrascaria

[...]

Já foi submetido(a) a reabilitação profissional? SIM

Para qual atividade foi reabilitado(a)? Recepcionista e administração em contabilidade

[...]

Motivo alegado da incapacidade: Dor na coluna cervical e lombar

Histórico/anamnese: Informou ter iniciado quadro de dor cervical e lombar há muito tempo. Fez tratamento com medicamentos, fisioterapia, acupuntura, Pilates e infiltrações. Fez cirurgia de coluna lombar há 30 anos e fez artrodese há 18 anos. Fez cirurgia de coluna cervical há aproximadamente 18 anos. Recebeu benefício do INSS por 4 anos e meio há 6 anos. Atualmente queixa dor cervical e lombar com irradiação para membro inferior esquerdo. Sofreu fratura no pé esquerdo há dois anos sendo tratada com imobilização. Usa medicamentos para hipertensão, depressão e ansiolítico para dormir.

Documentos médicos analisados: Evento 1 - EXMMED9.

Ultrassonografia pés e tornozelos 27/02/23 - Sinovite em articulações 1º, 2º e 3º metatarso falangeanas. Erosão do 2º metatarso esquerdo.. Sinovite de cubóide em tornozelo direito.

Ressonância da coluna lombar 29/08/24 - Parafusos metálicos em L4, L5 e S1. Osteofitos marginais em corpos vertebrais. Abaulamento discal L1-L2, L2-L3 e L3-L4 reduzindo a amplitude dos forames. Estenose constitucional de canal em L3-L4.

[...]

Diagnóstico/CID:

- M51.3 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral

[...]

Conclusão: sem incapacidade atual

- Justificativa: Apresenta limitação para sua atividade de cozinheira, mas já foi reabilitada para serviço administrativo, atividade para a qual não tem incapacidade.

e) A doença, lesão ou deficiência torna o(a) periciando(a) limitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

Não há limitação para o exercício de sua atividade para a qual foi reabilitada. Apresenta limitação para atividade com esforço, já tendo sido reabilitada para atividade administrativa.

f) Sendo positiva a resposta do quesito anterior, a limitação do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?;

Não há limitação para atividade administrativa.” (processo 5006618-55.2024.4.02.5006/ES, evento 13, LAUDPERI1)

Ante o exposto, ressalto que a perícia do juízo mostra-se explicitamente conclusiva no sentido de haver capacidade para o trabalho. Sobre isso, registra-se que o perito judicial atesta, expressamente, ter considerado em sua avaliação o exame clínico e os laudos e exames médicos reunidos ao processo pela periciada. Sendo assim, é forçoso concluir que os laudos médicos particulares disponíveis no processo não foram suficientes para que o perito judicial concluísse pela incapacidade atual da segurada.

Também é importante frisar que a perícia judicial está de acordo com laudo de perícia administrativa realizada em 01/03/2024, que também concluiu pela ausência de incapacidade (evento 2, LAUDO1, fl. 35).

Portanto, deve-se reconhecer que não restou comprovada a existência de vício ou contradição na perícia judicial. Sendo assim, compartilho do entendimento firmado na sentença no sentido de que a autora não comprovou a existência de incapacidade na DER e nem na data da perícia judicial (04/11/2024).

Diante de todo o exposto, não tendo sido apresentados outros argumentos que justifiquem a anulação ou reforma da decisão, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

Pelo exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.